

0074247-06.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4496/2017 -

54º Distrito Policial - Cidade Tiradentes, 583/2017 - 54º Distrito Policial -

Cidade Tiradentes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN RICHARD TOMAZ DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0074247-06.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0074247-06.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4496/2017 -

54º Distrito Policial - Cidade Tiradentes, 583/2017 - 54º Distrito Policial -

Cidade Tiradentes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN RICHARD TOMAZ DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA

Vistos.

Adoto, por economia processual, o relatório de fls. 172/173, anotando o provimento parcial do recurso do acusado LUAN RICHARD TOMAZ DA SILVA, qualificado nos autos, pelo E. Tribunal de Justiça (v. Acórdão de fls. 252/260), condenando-o à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso legal (fl. 260). Sobreveio notícia acerca da concessão de ordem de habeas corpus pelo C. Superior Tribunal de Justiça, tendo o réu como paciente e a Defensoria Pública de São Paulo como impetrante (fls. 331/336).

Trata-se do HC nº 595.359/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha. Determinou Sua Excelência o redimensionamento da pena aplicada ao paciente, fixando, para tanto, as diretrizes correlatas.

Eis o comando que será cumprido no capítulo seguinte desta: “Determino ao Juízo de primeiro grau que refaça a dosimetria da pena de acordo com as premissas indicadas, analisando também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada” (fl. 336).

Relatei sumariamente.

DECIDO.

Passo ao refazimento da dosimetria da pena, seguindo as premissas expostas na v. Decisão (fls. 335/336), observando-se que o dispositivo da v. Decisão concessiva de ordem de habeas corpus limita-se ao reconhecimento do “direito do agravante à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que deverá ser adequadamente modulada pelo julgador em fração a ser motivadamente fixada”, bem como determina “ao Juízo de primeiro grau que refaça a dosimetria da pena de acordo com as premissas indicadas, analisando também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada” (dispositivo da v. Decisão; fl. 336).

Assim sendo, manter-se-á, na primeira e segunda fases de aplicação da reprimenda, as penas informadas pelo E. Tribunal de Justiça, analisando-se, na sequência, o regime inicial de seu desconto, bem como a possibilidade de conversão em restritivas de direitos. Creio que assim procedendo estar-se-á respeitando o que determinado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sem olvidar das balizas definidas pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo naquilo que não foi objeto de anulação pela C. Corte Superior no HC nº 595.359/SP.

1ª Fase

“A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa” (fl. 258, §3º).

2ª Fase

“Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, a pena não se alterou” (fl. 258, §4º).

Observo estar presente a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, inciso I), consoante se observa à fl. 14, permitindo uma redução da sanção em 1/6 (um sexto), sem efeitos concretos por força do enunciado da súmula 231 do C. STJ.

A pena-base resta inalterada.

3ª Fase

Na etapa derradeira, aplica-se o disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual “... as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

O réu é primário (fls. 156/157 e 258, in fine).

A quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, para fins de aplicação, ou não, do redutor, devem ser analisadas cum grano salis. Há situações extremas nas quais a enorme quantidade de drogas encontradas permitiria uma conclusão juridicamente segura no sentido de que a traficância se dá em grande escala. Não é, definitivamente, esse o caso dos autos. Dessa forma, a situação de LUAN caracteriza-se mais como de pequena traficância, afastando a tese de dedicar-se a atividade ou organização criminosa. Embora exista divergência jurisprudencial

quanto ao tema, comungo do entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci, para o qual

“a quantidade de drogas, mesmo volumosa, no campo abstrato, não impede a aplicação do redutor, impondo-se a diminuição da pena. Não se pode deduzir que, em tese, por haver quantidade expressiva, o acusado está envolvido com o crime organizado ou se dedique a atividades criminosas, razão pela qual impediria o redutor.

Excepcionalmente, no entanto, uma quantidade anormal de drogas pode indicar a participação em grupo criminoso e essa circunstância deve resultar das provas inerentes ao processo. Enfim, cada caso é um caso” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, volume 1, 14ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2021, p. 409).

É exatamente o que estabeleceu o e. Relator do HC 595.359/SP, fls. 335/336: “c) supletivamente, podem ser utilizadas na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.

11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. Ademais, ficou definido que quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não valoradas na primeira etapa, para fixação da pena-base, podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006”.

Nesse diapasão, é caso de aplicar o redutor em seu máximo (2/3), à míngua de circunstâncias negativas previstas no art. 59 do Código Penal aptas a recomendá-lo em grau inferior.

Torna-se definitiva a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando não haver prova de o réu possuir elevada capacidade econômica, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos, que será atualizado monetariamente desde então (art. 49, §2º, do Código Penal).

O regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o aberto, de acordo com o art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal. Prejudicada no caso em apreço a incidência do art. 387, §2º, do CPP.

Presentes todos os pressupostos objetivos (quantidade da pena; primariedade do agente; não utilização de violência ou grave ameaça na consecução da infração) e subjetivos [a culpabilidade em sentido lato (nada há nos autos que indique grau anormal de reprovação que não tenha sido já considerado pelo legislador penal), os antecedentes (favoráveis), a conduta social (nada se sabe de negativo acerca do papel do réu na comunidade em que vive) e a personalidade do condenado (nada consta de negativo)], ausente qualquer motivo ou circunstância contrária à substituição, reputo necessária, adequada e proporcional em sentido estrito a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, §2º): prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana.

No primeiro caso, a sanção alternativa permite ao apenado reparar, por meio do trabalho lícito, o dano causado à sociedade. Já a limitação de finais de semana justifica-se no fato de o réu ter o compromisso frequente de participar de cursos e palestras importantes para sua reabilitação, distanciando-o, por algumas horas dos finais de semana, de eventuais más companhias.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, mantida a condenação de LUAN RICHARD TOMAZ DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (r. Sentença de fls. 172/176; v. Acórdão de fls. 252/260; certidão de trânsito à fl. 270; v. Decisão do C. STJ às fls. 331/336), aplico-lhe a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor individual equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos, o que será atualizado monetariamente desde então.

Ressalvando-se o art. 44, §§ 4º e 5º, do Código Penal, fica a privação de liberdade substituída por duas restritivas de direito, que serão detalhadas pelo r. Juízo das Execuções (artigos 147 e 148 da Lei nº 7.210/84): prestação de serviços à

comunidade e limitação de finais de semana.

Ficam mantidas as demais determinações acessórias constantes do dispositivo da r. Sentença de fl. 176, notadamente a destruição das drogas, custas processuais, comunicações de praxe etc.

Oficie-se ao r. Juízo da VEP, informando-o da parcial anulação da Sentença condenatória transitada em julgado, expedindo-se guia de recolhimento provisória (eis que pendente de trânsito em julgado o capítulo pertinente à dosimetria da pena, ora objeto de nova modulação). Retifique-se a certidão pertinente à multa aplicada, abrindo-se vista ao MP.

A custódia cautelar é incompatível tanto com o regime aberto, quanto com as sanções alternativas. Daí o porquê de autorizar o recurso em liberdade.

Registre-se. Intimem-se.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA